EXPUNEREA DE MOTIVE

pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, și a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

În acest moment, în România, nu există nicio facilitate aplicabilă persoanelor cu dizabilități, care ar dori să vină la plajă. Cu atât mai puțin, accesul persoanelor cu dizabilități la luciul de apă este deosebit de dificil, în foarte puține cazuri fiind amenajate căi de acces speciale. Ținând cont că sezonul turistic oficial începe, în România, pe 1 mai, considerăm că există elementele constitutive ale urgenței acestei inițiative legislative.

Initiativa noastră este susținută inclusiv din dorinta de a nu mai exista discriminari între cetațenii români cu dizabilitati în diferite sectoare de activitate. ***Potrivit acestui principiu, conform OG.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, constatăm în cazul de față și încălcarea principiului egalității între cetățenii români cu dizabilități care doresc acces pe plajele din România si cei care au facilitățile prevazute de lege acordate in alte segmente de activtate, prin faptul ca in anumite domenii li se creeaza conditiile de acces, iar în sectorul plajelor li se refuza acest drept.***

Atât legislatia nationalã în domeniu, respectiv Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cât și Decizia nr. 48 / 2010 a Consiliului Uniunii Europene privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (2010/48/CE), publicat în Jurnalul Oficial L nr. 23 din 27-01-2010, conțin prevederi care protejează persoanele cu dizabilități:

(a) respectarea demnității inerente, autonomiei individuale, inclusiv a libertății de a lua propriile decizii, precum și a independenței persoanelor;

(b) nediscriminarea;

(c) o participare și o integrare în societate depline și efective;

(d) respectul diferențelor și acceptarea persoanelor cu handicap ca parte a diversității umane și a umanității;

(e) egalitatea șanselor;

(f) accesibilitatea."

Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligația să promoveze, să respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte.

Iar obligatiile autoritatilor si persoanelor jurdice deopotriva, sunt mai mult decat clar stipulate, anume să asigure:

- acces neîngrădit al persoanei cu handicap - accesul fără limitări sau restricţii la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
- accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate;
- adaptare - procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap;
- şanse egale - rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
- accesul neângrădit la petrecerea timpului liber, accesul la cultură, sport, turism;

Toate aceste principii trebuie aplicate cu celeritate în România, astfel că este nevoie, mai mult ca oricând, în orice domeniu sau spaţiu, de a corela reglementările Uniunii Europene cu legislaţia din România. În acest moment, pe plajele din România se încalcă cel puţin literele c), d), e) şi f) din Decizia nr. 48/2010 a Consiliului Uniunii Europene, drept pentru care considerăm imperios necesară, adoptarea modificărilor propuse care vizează:

- permiterea accesului cât mai facil al persoanelor cu dizabilităţi pe plajele din România,
- să ofere, prin facilităţile acordate, egalitatea de şanse cu persoanele fără dizabilităţi,
- să permită o participare şi o integrare în societate depline şi efective, prin acordarea de locuri speciale, accesibile persoanelor cu dizabilităţi.

2. SCOPUL URMĂRIT PRIN PREZENTUL PROIECT DE LEGE

Prin prezenta initiativă, ne propunem să reglementăm accesul facil pe plajele din România al persoanelor cu dizabilităţi, cu respectarea cadrului legal existent, cu scopul de a asigura în fapt egalitatea de şanse şi tratament pentru locuitorii şi cetăţenii cu dizabilităţi ai acestei ţări, în mod disciminatoriu dezavantajaţi de actuala situaţie, creandu-le aceleaşi facilităţi şi avantaje care exista deja pentru cetăţenii altor state europene.

În egală măsură, considerăm imperios necesară rezolvarea acestei lacune legislative, în conditiile în care cadrul legal actual creează o reală inechitate pentru cetătenii săi cu dizabilităţi, cărora în mod incorect nu le permitem sa beneficieze de o lege corect aplicată pentru toti locuitorii acestei tari.

Concret, prin initiativa noastră, persoanelor cu dizabilităţi li se va crea accesul facil pe plajele Mării negre, indiferent de zona în care ar dori să meargă, iar operatorii / beneficiarii

de plajă le vor pune la dispozitie şezlonguri pe primul rând spre luciul de apă, în proporţie de minim 4% din numărul total de şezlonguri, astfel încât nu vor avea pierderi economice.

Amenajările de acces ale persoanelor cu dizabilităţi la şezlongurile rezervate vor fi efectuate din materiale ecologice, uşoare, astfel încât nu există impact negativ asupra mediului înconjurător.

Nu există impact financiar negativ asupra bugetului general consolidat, toate costurile de amenajare a căilor de acces fiind suportate de operatorii de plajă.

Armonizam legislaţia naţională în vigoare, cu legislatia europeana, prin crearea unui cadru legal care sa faciliteze accesul persoanelor cu dizabilităţi pe plajă.

3. EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

Urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ, următoarele acte normative vor fi modificate şi completate:

Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 10 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial partea I nr. 1 din 03 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele expuse, solicităm dezbaterea şi adoptarea prezentei propuneri legislative.

Iniţiator,

Senator Remus Eugen NEGOI

Alianţa USR PLUS

ROMÂNIA
SENAT

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă

și a legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea dr. pers. cu handicap

Tabel semnături

Nr. crt.	Nume și prenume	Grup parlamentar	Semnătură
1	CRISTI BOREA	USR PLUS	
2	CRISTIAN GHICA	USR PLUS	
3	VLAD SERGIU COSMIN	USR PLUS.	
4	CRISTIAN BORDEI	USR PLUS	
5	VICOL COSTEL	USR PLUS	
6	SEBASTIAN GHINIE	USR PLUS	
7	RADUL TRIFAN	USR PLUS	
8	POSTICĂ ANDREI	USR PLUS	
9	RADU TAMAS	USR PLUS	
10	BODEA MARIUS	USR PLUS	
11	ZOB ALEXANDRA ROBERT	USR PLUS	
12	POPESCU ION DRAGOS	USR PLUS	
13	BAICAN AMBROZIE-IRINEU	USR PLUS	
14	IVAN DAN	USR PLUS	
15	COSMIN-MARIAN POTERAS	USR PLUS	
16	DINICA SILVIA-MONICA	USR PLUS	
17	MUREȘAN CLAUDIU	USR PLUS	
18	SEBASTI		
19	OPRIMOIU ACHREL.	USR PLUS	
20			

ROMÂNIA
SENAT

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă

și a legii nr. 448/2006 privind protecția și promov. dr. pers. cu handicap

Tabel semnături

Nr. crt.	Nume și prenume	Grup parlamentar	Semnătură
1	Oțneru Dan-Marcian	USR PLUS	
2	HAVÂRNEANU FILIP	USR PLUS	
3	TODA DANIEL LIVIU	USR PLUS	
4	Diana Stoica	USR PLUS	
5	ARANCĂ ANDREI IULIAN	USR PLUS	
6	POLIȚEANU MIHAI	USR PLUS	
7	WIENER ADRIAN	USR PLUS	
8	STEFOAIA ILLION LORINCZ	USR PLUS	
9	GIURGIU ADRIAN	USR PLUS	
10	RIZEA CRISTINA CAMELIA	USR PLUS	
11	NEAGU BENISA-ELENA	USR PLUS	
12	HOLNAR RADU-IULIAN	USR PLUS	
13	ARANCĂ ANDREI-IULIAN	USR PLUS	
14	APOSTOL ALIN	USR PLUS	
15	TODOSIU BENIAMIN	USR PLUS	
16	Smina Tulbure	USR PLUS	
17	TERENTE EUGEN	USR PLUS	
18			
19			
20			